

Cass. civ., sez. III, sentenza 15/07/2004, n. 13141

CASS
Sentenza
15 luglio 2004

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. III, sentenza 15/07/2004, n. 13141

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 13141

Data del deposito : 15 luglio 2004

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

OR AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIMAVO 3, presso lo studio dell'avvocato MAURO LIVI, che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, difeso dall'avvocato CRISTOFARO TARANTINO, con procura speciale del Notaio Dott. Federico Tuccari in Velletri e Civitavecchia 9/7/2000, REP. 60647;

- resistente -

contro

WINTERTHUR SPA, DI IN CA SNC;

- intimati -

avverso la sentenza n. 430/01 della Corte d'Appello di PALERMO, sezione 2^a civile, depositata il 17/05/01; RG. 991 + 1111/99;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 14/05/04 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha chiesto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.

LA CORTE rileva che:

il OR convenne in giudizio la s.n.c. di AR NI e l'Intercontinentale Ass.ni s.p.a perché fossero condannate (la prima quale proprietaria del veicolo e la seconda quale assicuratrice per la R.C.) a risarcirgli il danno subito in occasione di un sinistro avvenuto il 21 febbraio 1995 tra il proprio autocarro e quello della convenuta.

Nel giudizio intervenne l'INAIL, chiedendo anch'esso la condanna delle convenute, per avere erogato in favore del OR l'indennizzo per infortunio sul lavoro. Il Tribunale di Palermo dichiarò inammissibile la domanda dell'INAIL nei confronti dell'assicuratrice, dichiarò che l'incidente s'era verificato per colpa concorrente dell'attore (al 60%) e del guidatore dell'altro automezzo (al 40%) e condannò i convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura del 40%. La Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma, determinò l'incidenza della colpa del OR nella misura del 30% e surrogò l'INAIL nel diritto di quello al risarcimento del danno;

il OR propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della corte d'appello di Palermo, svolgendo due motivi, con il primo dei quali lamenta la violazione di norme di diritto ed, in particolare, dell'art. 149 C.d.S., con il secondo i vizi della motivazione;

il ricorso è manifestamente infondato, in quanto le censure (nonostante l'intitolazione) si risolvono nella richiesta di una complessiva rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità, che, invece di contraddire le argomentazioni contenute in sentenza, si svolge secondo una personale e favorevole ricostruzione della vicenda, dei comportamenti dei guidatori e delle rispettive responsabilità. La sentenza resta, dunque,

immune da censure in quanto corretta in diritto e congruamente e logicamente motivata circa l'apporto causale fornito dal OR al sinistro in questione, peraltro con una congerie di elementi neppure considerati nell'atto di impugnazione;

il ricorso va, pertanto, respinto, restando la Corte esonerata dal provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione, considerata la mancata difesa degli intimati;

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2004.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2004